

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(৭. ২২.১)



คดีหมายเลขดำที่ อ.๕๕๑/๒๕๖๐
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๖๒๒/๒๕๖๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔

```

graph LR
    A[ระหว่าง] --- B[ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจิตรรุ่งโรจน์ก่อสร้าง ๑๙๙๕]
    A --- C[อำเภอกุมภวาปี ที่ ๑]
    C --- D[จังหวัดอุดรธานี ที่ ๒]
  
```

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองอุตรธานี คดีหมายเลขดำที่ ๑๒๘/๒๕๕๗
หมายเลขแดงที่ ๙๐/๒๕๖๐

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำสัญญาจ้างก่อสร้างในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงและโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์หนองหานกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ วงเงิน ๒,๙๙๙,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รวมระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน ต่อมา ในระหว่างสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีประสบวิกฤตค่าแรงและขาดแคลนแรงงาน และเทศบาลตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี ขอความร่วมมือให้ชะลอการก่อสร้างศาลากลางน้ำเพราะจะกระทบกับดอกบัว เนื่องจากการก่อสร้างต้องทำการ



/ตอกเสาเข็ม...

ดอกเส้าเข็มในบริเวณที่ดอกบัวกำลังบาน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถก่อสร้างตามโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือที่ อต ๐๒๑๘/๔๐๕๕ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจ้งสงวนสิทธิการปรับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้าง ซึ่งผู้ฟ้องคดียังดำเนินการก่อสร้างต่อ และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ยินยอมเสียค่าปรับให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อแสดงถึงเจตนาที่จะทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้ขอขยายเวลาก่อสร้างตามสัญญาข้างต้น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขยายระยะเวลาตามสัญญาออกไปอีก ๑๒๐ วัน โดยต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แต่เนื่องจากยังเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพราะอยู่ในฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามที่ขออนุญาตให้ขยายระยะเวลาได้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ อต ๐๒๑๘/๑๐๒๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ บอกเลิกสัญญาและพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ทำงาน โดยอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามระยะเวลากันเงินไว้เบิกเลื่อนปีและดำเนินการก่อสร้างได้เพียงร้อยละ ๓๐ ถือว่าเป็นการผิดสัญญาจ้างกับทางราชการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และใช้หลักฐานอันเป็นเท็จ ผู้ฟ้องคดีได้ขอความเป็นธรรมต่อนายอำเภอกุมภวาปีและผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลังที่แจ้งเวียนหน่วยงานราชการในการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการที่ไม่สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณได้เสร็จสิ้นภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ได้อย่างต่อเนื่อง และรูปถ่ายโครงการเพื่อโต้แย้งคำสั่งบอกเลิกสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีสามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ ผู้ฟ้องคดีมิใช่ฝ่ายผิดสัญญา การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่ชอบธรรม และขอเรียกร้องค่าเสียหาย ดังนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ๒ แห่ง (๑) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ ๑ หลัง เป็นเงิน ๗๔๐,๐๐๐ บาท (๒) ก่อสร้างห้องน้ำ ๑ หลัง เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท (๓) ค่าเส้าเข็มที่ผู้ฟ้องคดีสั่งไว้ที่หน้างานเพื่อเตรียมดอกเส้าเข็มศาลาพักผ่อน จำนวน ๓๕ ต้น เป็นเงิน ๒๒,๐๕๐ บาท



/ขอให้...

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ยกเลิกหนังสือการบอกเลิกสัญญาพร้อมยกเลิกประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานของทางราชการและหนังสือเรียกค่าปรับที่ไม่เป็นธรรม

๒. ชดใช้ค่าก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างไปบางส่วนเป็นเงิน ๑,๐๐๒,๐๕๐ บาท

๓. เพิกถอนคำสั่งยึดหลักประกันสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกไปยังธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย เป็นเงินจำนวน ๑๔๙,๙๕๐ บาท

๔. ระวังการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่และระวังการลงนามในสัญญาจ้างตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดง และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์หนองหาน (ในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ) ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

๕. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าธรรมเนียมศาลคืนแก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ยกคำขอกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรียกให้จังหวัดอุดรธานีเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดี โดยกำหนดให้เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างกับผู้ฟ้องคดีตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๖ (งบบุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน งบประมาณ ๒,๙๙๙,๐๐๐ บาท ได้แก่ ๑. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดง ณ บ้านเดียม ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี เป็นการก่อสร้างศาลาพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน ๒ หลัง ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร เป็นเงิน ๑,๑๙๙,๖๐๐ บาท ๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์หนองหาน ณ บ้านเดียม ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี ประกอบด้วย ๒.๑ ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ จำนวน ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สูง ๓ เมตร เป็นเงิน ๗๔๐,๐๐๐ บาท ๒.๒ จัดทำป้ายกล่องไฟอะคริลิคแสดงประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตพันธุ์ปลา พันธุ์นก พันธุ์สัตว์น้ำ และการแสดงตำนานผาแดง – นางไอ่ พร้อมป้ายศูนย์เรียนรู้ เป็นเงิน ๑๘๙,๔๐๐ บาท ๒.๓ ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ จำนวน ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙.๘ เมตร



/เป็นเงิน...

เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ๒.๔ จัดทำสวนหย่อมรอบอาคารศูนย์เรียนรู้ และรอบสระว่ายน้ำ พร้อมป้ายชื่อ เป็นเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาจ้างได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงแจ้งสงวนสิทธิค่าปรับ บอกละเมิดสัญญา รับผิดชอบต่อสัญญา และรายงานให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ที่ทำงานของทางราชการตามระเบียบ ตามหนังสือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ อต ๐๒๑๘/๑๐๒๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ กรณีผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ประสบวิกฤตค่าแรงจากการประกาศปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำของรัฐบาล นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยขยายระยะเวลาออกไปอีก ๑๒๐ วัน จากเดิมวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังละเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พยายามติดต่อและเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานเป็นระยะโดยตลอด แต่ผู้ฟ้องคดีไม่พยายามติดต่อและเพิกเฉย ไม่ยินยอมปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งยืนยันจะลงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ แต่มิได้ดำเนินการแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ดำเนินการตามสัญญาจ้างตามหนังสือ ที่ อต ๑๒๑๘/๓๑๐๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากผู้ฟ้องคดียังไม่ลงมือดำเนินการตามสัญญา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งเตือนและกำชับให้ดำเนินการตามข้อตกลงในสัญญา หากมีปัญหาอุปสรรคให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งขอสงวนสิทธิค่าปรับ ตามหนังสือ ที่ อต ๐๒๑๘/๓๙๒๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ อต ๐๒๑๘/๔๐๕๔ และหนังสือ ที่ อต ๐๒๑๘/๔๐๕๕ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ อต ๐๒๑๘/๔๑๑๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการตามสัญญาและกำหนดแผนงานขั้นตอนการทำงานให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๗ วัน แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังละเลยเพิกเฉยไม่ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ อต ๐๒๑๘/๔๓๙๙ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ แจ้งเตือนให้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเนื่องจากระยะเวลาได้ล่วงเลยมานานแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ อต ๐๒๑๘/๔๖๘๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ แจ้งเตือนการดำเนินการตามสัญญาและให้ผู้ฟ้องคดีกำหนดแผนงานขั้นตอนการทำงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบภายใน ๗ วัน แต่ผู้ฟ้องคดียังละเลย



/และเพิกเฉย...

และเพิกเฉย ต่อมา คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีการประชุมพิจารณาปัญหาอุปสรรค การก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีความเห็นให้ปรับและบอกเลิกสัญญาจ้าง ธิปหลักประกันสัญญาของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งว่ายินยอมเสียค่าปรับและจะเข้าปฏิบัติงานภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และยืนยัน การก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ หากไม่สามารถดำเนินการตามสัญญา จะยินยอมให้ทางราชการดำเนินการตามระเบียบ โดยไม่มีการเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจการจ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีการดำเนินการก่อสร้าง ตามโครงการประมาณร้อยละ ๓๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งเตือนการดำเนินการ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างตามหนังสือ ที่ อต ๐๒๑๘/๗๓๔ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง ตามสัญญาซึ่งสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงแจ้งบอกเลิกสัญญา สงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ และพิจารณารายงาน ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานราชการไปยังจังหวัดอุดรธานีตามหนังสือ ที่ อต ๐๒๑๘/๑๐๒๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ อุทธรณ์โต้แย้ง คำสั่งยกเลิกสัญญาจ้าง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งเหตุผลและยืนยันความจำเป็นต้องบอกเลิก สัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ตามหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ อต ๐๒๑๘/๑๒๓๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า กรณีได้รับผลกระทบจากวิกฤติค่าแรงและแรงงาน ขาดแคลน จึงเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้น ซึ่งในประเด็นนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาขยาย ระยะเวลาดำเนินการไปอีก ๑๒๐ วัน แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาแต่อย่างใด ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีปัญหาขัดข้องในสถานที่ก่อสร้างนั้น ข้อเท็จจริงการจัดงานเทศกาลทะเล บัวแดงของเทศบาลตำบลเชียงแหว เป็นคนละสถานที่กันมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบ ต่อการก่อสร้างแต่อย่างใด ซึ่งการจัดงานประเพณีบัวแดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้จัดขึ้น ในวันที่ ๑๐ ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณวัดบ้านเดียม แต่สถานที่ก่อสร้าง จะต้องดำเนินการบริเวณข้างโรงเรียนบ้านเดียม ซึ่งเป็นคนละส่วนไม่เกี่ยวข้องกันและไม่มี ผลกระทบกับดอกบัวหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องลงเรือไปชมทะเลบัวแดงที่กลางลำน้ำ หนองหาน – กุมภวาปี แต่อย่างใด หากมีปัญหาจากการดำเนินงานจริงของผู้ฟ้องคดีจะต้อง แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ และขออนุญาตงดทำงานในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดี



/ก็หาได้...

ก็หาได้ปฏิบัติไม่ จึงไม่อาจอ้างเป็นเหตุเพื่อให้ตนพ้นผิดได้ สำหรับสัญญาจ้างที่กำหนดให้จ่ายเป็น ๒ งวด งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเป็นเงิน ๑,๑๙๙,๖๐๐ บาท โดยแต่ละงวดให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน จะเห็นได้ว่าตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ มีผลงานก่อสร้างเพียงร้อยละ ๓๐ โดยทางผู้ฟ้องคดีไม่เคยมีหนังสือส่งมอบงานจ้างเพื่อขอเบิกเงิน เนื่องจากก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนได้มีการขอผ่อนผันและยืนยันแจ้งต่อทางราชการว่าจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ แต่จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ก็ยังไม่สามารถดำเนินการตามข้อตกลงในสัญญา โดยไม่แจ้งเหตุผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ จึงมีความจำเป็นต้องบอกเลิกสัญญา รับผิดชอบต่อสัญญา และรายงานให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการตามระเบียบ และได้รายงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อให้จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่มาดำเนินการต่อไป

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำแถลงต่อศาลปกครองชั้นต้น ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ว่า ค่าการงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำให้มี ๒ รายการ คือ (๑) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ คิดเป็นเงิน ๑๙๑,๑๙๑ บาท และ (๒) ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ คิดเป็นเงิน ๑๕๙,๖๖๔ บาท รวมค่างานก่อสร้างทั้ง ๒ รายการ เป็นเงิน ๓๕๐,๘๕๕ บาท แต่มีค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๓๘๐,๘๗๓ บาท ซึ่งเมื่อหักกลบลบหนี้กันแล้ว คงเหลือค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๔๐,๐๑๘ บาท ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้ส่งสำเนาคำแถลงดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบในวันนั่งพิจารณาคดี ผู้ฟ้องคดีแถลงโต้แย้งต่อศาลว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ดังนี้ (๑) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ ๑ หลัง เป็นเงิน ๗๔๐,๐๐๐ บาท และก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ๑ หลัง เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท รวมค่างานก่อสร้าง ๒ รายการ เป็นเงิน ๙๘๐,๐๐๐ บาท ดังที่ปรากฏตามฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัย รวม ๔ ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ชอบหรือไม่ ซึ่งเห็นว่า ภายหลังจากทำสัญญาวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ แล้ว ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รวมระยะเวลาตามสัญญา ๑๒๐ วัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ แจ้งว่าจะเข้าดำเนินการตามสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ฟ้องคดี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน



/อันเนื่องมาจาก...

อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยขยายเวลาการทำงานตามสัญญาออกไปอีก ๑๒๐ วัน จนถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดียังคงดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ โดยปรากฏตามรายงานการตรวจการจ้างระบุว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการเพียงร้อยละ ๓๐ และผู้ฟ้องคดีก็ยอมรับว่าทำงานเพียงบางส่วน ย่อมต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีประพฤติดิตสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ อค ๐๒๑๘/๑๐๒๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ บอกเลิกสัญญาจึงเป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยข้อสัญญาแล้ว

ประเด็นที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องใช้ค่าแห่งการทำงานที่ผู้ฟ้องคดีทำให้หรือไม่ เพียงใด เมื่อสัญญาพิพาทสิ้นสุดลงโดยการบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ส่วนการงานที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำไปแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประโยชน์นั้น โดยสภาพไม่สามารถคืนให้แก่กันได้ ผู้ฟ้องคดียอมมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยคืนด้วยการใช้เป็นเงินตามค่าของการทำงานดังกล่าว ซึ่งศาลมีอำนาจกำหนดให้ตามจำนวนสมควรตามการงานที่ได้กระทำไปจริง แม้ว่าการงานจะไม่เสร็จและไม่สามารถส่งมอบได้ตามสัญญาก็ตาม เมื่อปรากฏว่า ในการดำเนินการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องใช้แรงงานและสัมภาระ ซึ่งมีมูลค่าจำนวนหนึ่ง และหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งมอบโครงการดังกล่าวกลับคืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการต่อไป ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำงานจ้างตามโครงการพิพาทที่ยังไม่แล้วเสร็จ ไปว่าจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จด้วยค่าจ้างจำนวน ๒,๔๖๕,๙๐๐ บาท ย่อมแสดงให้เห็นว่ามีการงานในส่วนที่เกิดจากการดำเนินการก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีเกิดขึ้น การงานที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำให้ถือว่ามิประโยชน์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับค่าการงานในส่วนนี้ และเมื่อการทำสัญญานี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าการงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับค่าการงานในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำ ตามคำฟ้องเพิ่มเติมผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย โดยระบุว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาไปแล้ว ๒ รายการ คือ ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ ๑ หลัง เป็นเงิน ๗๔๐,๐๐๐ บาท และก่อสร้างอาคารห้องน้ำ



๑ หลัง เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งตามรายงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างระบุว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินงานไปร้อยละ ๓๐ ของงานในส่วนของการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ จำนวน ๑ หลัง และก่อสร้างอาคารห้องน้ำ จำนวน ๑ หลัง และตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ อด ๐๒๑๘/๑๐๒๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่รายงานการบอกเลิกสัญญาผู้ฟ้องคดี ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ระบุว่าผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างได้ร้อยละ ๓๐ เช่นกัน และเมื่อ พิจารณาประกอบวงเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จัดจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ในจำนวน ๒,๔๖๕,๙๐๐ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒,๙๙๙,๐๐๐ บาท ต่างกัน ๕๓๓,๑๐๐ บาท ข้อเท็จจริงจึงสอดคล้องตรงกันว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้าง อาคารศูนย์เรียนรู้และอาคารห้องน้ำไปแล้วบางส่วน ประมาณร้อยละ ๓๐ ของงานทั้งสองรายการ อย่างไรก็ตาม ปรากฏข้อเท็จจริงตามคำแถลงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ว่า ค่าการงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำให้มี ๒ รายการ คือ (๑) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ คิดเป็นเงิน ๑๘๑,๑๙๑ บาท (ร้อยละ ๒๔.๔๘ ของวงเงินก่อสร้าง ๗๔๐,๐๐๐ บาท) และ (๒) ก่อสร้าง อาคารห้องน้ำ คิดเป็นเงิน ๑๕๙,๖๖๔ บาท (ร้อยละ ๕๕.๐๕ ของวงเงินก่อสร้าง ๒๙๐,๐๐๐ บาท) และศาลได้ส่งคำแถลงดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งโดยถือเอา ค่าการงานที่กระทำให้ตามคำฟ้องรวม ๒ รายการ เป็นเงิน ๙๘๐,๐๐๐ บาท ค่าการงานที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แถลงต่อศาลมีรายละเอียดประเภทงานก่อสร้างประกอบ จึงมีความ น่าเชื่อถือควรแก่การรับฟัง แม้มีบางรายการค่าการงานต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ แต่ก็ไม่มีมาก แต่ก็มีบางรายการค่าการงานสูงกว่าร้อยละ ๓๐ ซึ่งเป็นคุณกับผู้ฟ้องคดี ดังนั้น จึงเชื่อว่า ผู้ฟ้องคดีทำการงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนี้ (๑) กรณีการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ คิดมูลค่าเบื้องต้น เป็นเงิน ๑๘๑,๑๙๑ บาท และ (๒) กรณีการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ คิดมูลค่าเบื้องต้นเป็นเงิน ๑๕๙,๖๖๔ บาท รวมสองรายการเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๐,๘๕๕ บาท ส่วนค่าขอค่าเสาเข็ม จำนวน ๓๕ ต้น เป็นเงิน ๒๒,๐๕๐ บาท ปรากฏเพียงหลักฐานใบเสนอราคาของบริษัท เวิลด์คอนกรีต จำกัด ที่เสนอต่อผู้ฟ้องคดี โดยที่ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่า ผู้ฟ้องคดีได้จัดซื้อ เสาเข็มและนำมาตอกในงานจ้างแต่อย่างใด ค่าการงานในส่วนนี้ จึงไม่อาจนำมาพิจารณาให้ได้

ประเด็นที่สาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เมื่อสัญญาพิพากษาหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนฐานเป็นจำนวนน้อยที่สุดแห่งค่าเสียหาย เมื่อผู้ฟ้องคดี



/ทำงานจ้าง...

ทำงานจ้างไม่แล้วเสร็จจนกระทั่งมีการบอกเลิกสัญญา ความเสียหายย่อมตกแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ว่าจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงินสด จำนวน ๑๔๙,๙๕๐ บาท ที่ผู้ฟ้องคดีมอบไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันทำสัญญาพิพาทได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดี

ประเด็นที่สี่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสิทธิที่จะปรับผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ อันเป็นวันถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญา รวมระยะเวลา ๑๒๗ วัน ค่าปรับวันละ ๒,๙๙๙ บาท เป็นค่าปรับ ๓๘๐,๘๗๓ บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗ ของค่าจ้างจำนวน ๒,๙๙๙,๐๐๐ บาท ประกอบกับข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรับโดยไม่มีเงื่อนไข การที่ผู้ฟ้องคดียอมตนเข้าผูกพันเยี่ยงนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีได้เกินกว่าร้อยละสิบตามนัยข้อ ๑๓๘ ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓๘๐,๘๗๓ บาท

เมื่อทางพิจารณาได้ความว่า ค่าแห่งการงานที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับเป็นเงินจำนวน ๓๔๐,๘๕๕ บาท เมื่อหักค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบที่จะเรียกเอาจากผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓๘๐,๘๗๓ บาท และหักด้วยเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิริบจำนวน ๑๔๙,๙๕๐ บาท จึงเหลือค่าการงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๐๙,๙๓๒ บาท ส่วนค่าขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ยกเลิกประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถูกเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ นั้น ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ อต ๐๒๑๘/๑๐๒๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ บอกเลิกสัญญาและพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานราชการ ซึ่งในส่วนของการพิจารณาเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทำงานราชการ เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงการคลัง



/ตามข้อ ๑๔๕...

ตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หนังสือดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเป็นเพียงหนังสือการเสนอเรื่องให้เป็นผู้ทำงานต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายเท่านั้น มิได้มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองที่จะกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี ในขณะนี้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือดังกล่าวสำหรับคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชุดใช้ค่าธรรมเนียมศาลคืนแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น มาตรา ๗๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่าในการพิพากษาคดี ให้ศาลมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดี ศาลจึงไม่อาจพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชุดใช้ค่าธรรมเนียมศาลคืนแก่ผู้ฟ้องคดีตามที่มีคำขอได้ และพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าแห่งการงานจำนวน ๑๐๙,๙๓๒ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์และแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ว่า ตามรายงานการตรวจการจ้างระบุว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามโครงการได้ร้อยละ ๓๐ ของวงเงินค่าจ้างจำนวน ๒,๙๙๙,๐๐๐ บาท ค่างานร้อยละ ๓๐ ของวงเงินค่าจ้างจึงเท่ากับ ๘๙๙,๗๐๐ บาท... ซึ่งผู้ฟ้องคดีขอคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหลักฐานและข้อเท็จจริงปรากฏตามรูปถ่ายที่ได้แนบมาพร้อมกับคำอุทธรณ์ และเอกสารรายละเอียดประเภทงานก่อสร้างประกอบที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำแถลงต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ จะเห็นว่า เอกสารประมาณราคารายละเอียดประเภทงานก่อสร้างดังกล่าวกับเอกสารตามภาพถ่ายดังกล่าว มีรายละเอียดงานโครงสร้างขัดแย้งกับผลของงานที่สำเร็จเห็นได้อย่างชัดเจน การคิดราคาค่างานไม่ได้คำนวณปริมาณงานค่าก่อสร้างตามหลักวิชาการและข้อเท็จจริง จากหลักฐานที่ปรากฏโดยละเอียดและจากแบบแปลนการก่อสร้างดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการก่อสร้างฐานรากโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่แรกเริ่มจบจนได้มุงหลังคาเทพื้นปูกระเบื้อง และอื่นๆ เสร็จเรียบร้อย แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าการคิดราคาค่างานที่มีโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่แรกเริ่ม ไม่มีรายการคิดค่างานหลังคา เหล็กเส้น หิน ปูน และทราย มีเพียงไม่กี่รายการที่คิดค่างานให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งตามหลักวิชาการก่อสร้างและความเป็นจริงโดยปกติทั่วไปการก่อสร้างอาคาร หากโครงสร้างไม่แล้วเสร็จจะไม่สามารถ



/ทำการ...

ทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ และเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีเจตนาคำนวณค่าก่อสร้างบิดเบือนจากความเป็นจริง หวังให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ทั้งไม่เคยเข้าพื้นที่ก่อสร้างเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจง มีเพียงหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ซึ่งโดยข้อเท็จจริงในห้วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ประกอบการก่อสร้างทั่วประเทศเกิดวิกฤตมีปัญหาค่าวัสดุได้รับผลกระทบจากการประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทำให้ขาดแคลนแรงงานก่อสร้างจนคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือถึง ๓ ครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คอยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมต้องทราบดีอยู่แล้วว่าระยะเวลาดังกล่าวผู้ประกอบการก่อสร้างทั่วประเทศเกิดวิกฤตมีปัญหาค่าวัสดุได้รับผลกระทบจากการประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และการได้ขยายกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างเนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว หาใช่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือไม่ ทั้งนี้ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีเจตนาแก้ไขรับฟังคำชี้แจงคงมีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริง

ประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๗ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด และผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างวันละ ๒,๙๙๙ บาท รวมระยะเวลา ๑๒๗ วัน เป็นค่าปรับ ๓๘๐,๘๗๓ บาท อย่างไรก็ตาม ข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญา หากจำนวนค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญา เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น... ซึ่งระเบียบดังกล่าว มีเจตนารมณ์ให้หัวหน้าส่วนราชการบริหารสัญญาเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า ป้องกันความเสียหายแก่ส่วนราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามสัญญาล่าช้าเกินกำหนด เพื่อมิให้มีจำนวนค่าปรับสูงเกินสมควร เนื่องจากมิได้มุ่งให้หน่วยงานแสวงหาประโยชน์จากค่าปรับสูงเกินส่วน ซึ่งค่าปรับตามสัญญาเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หากมีการผิดสัญญาจึงถือเป็นเบี้ยปรับและศาลมีอำนาจลดลงเป็นจำนวนที่พอสมควรได้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย



/แพ่งและพาณิชย์...

แฟ่งและพาณิชย์ เมื่อสัญญามีวงเงินค่าจ้าง ๒,๙๙๙,๐๐๐ บาท ค่าปรับของร้อยละสิบของค่าจ้าง เท่ากับ ๒๙๙,๙๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีไม่เกินจำนวนดังกล่าว

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าก่อสร้างเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๙๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งรวมส่วนที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้อุทธรณ์ว่า สิทธิบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอบด้วยข้อสัญญา และคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเป็นคำวินิจฉัยที่ถูกต้องครบถ้วน ชอบแล้ว ในส่วนอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนั้น ได้หยิบยกประเด็นการคิดค่าการงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่ามิได้คิดค่าการงานถูกต้องตามหลักวิชาการและข้อเท็จจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีได้ไม่เกินร้อยละสิบหรือคิดเป็นเงินไม่เกินจำนวน ๒๙๙,๙๐๐ บาท ประเด็นนี้มีข้อวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นแล้ว ดังนั้น ข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่อ้างหลักวิชาการคิดค่างานกับข้อเท็จจริง จึงไม่ชัดเจนและไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้ศาลกลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอถือเอาคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นส่วนหนึ่งของคำแก้อุทธรณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์โดยอ้างพยานเอกสารที่เป็นรูปถ่ายก่อสร้างมาประกอบนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยืนยันว่าเป็นภาพถ่ายอาคารศูนย์เรียนรู้ที่ผู้ฟ้องคดีแอบมาดำเนินการเพิ่มเติมในภายหลังโดยผลการ หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีแล้ว มิใช่ภาพถ่ายขณะดำเนินการแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการเข้าทำงานหลังจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเข้าตรวจพื้นที่ก่อสร้างและยกเลิกสัญญาจ้างไปแล้ว จึงมีอาจนำภาพถ่ายซึ่งมิได้ระบุรายละเอียดรายการก่อสร้างที่เป็นความจริงมายืนยันเพื่อให้ศาลเชื่อว่าได้มีการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานพื้น งานประตู่ ฝ้าเพดาน หรือสุขภัณฑ์ ในงานประเภทอาคารห้องน้ำและมีการก่อสร้างและติดตั้ง งานผนัง งานไฟฟ้า งานหลังคา ในงานประเภทอาคารก่อสร้างศูนย์เรียนรู้จริงตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงก็คือ บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน (แบบ พร. ๔ แผ่นที่ ๑/๑) จำนวน ๔ ฉบับ ซึ่งผู้ฟ้องคดีนำมากล่าวอ้างนั้น เป็นบัญชีแสดงรายการงานที่ยังมิได้ดำเนินการ ส่วนสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ พร. ๕) ๒ ฉบับ ซึ่งผู้ฟ้องคดีนำมากล่าวอ้าง เป็นสรุปผลรายการที่มีการก่อสร้างไปแล้วจริงนับแต่วันทำสัญญา และข้อเท็จจริงที่แถลงต่อศาล ผู้ฟ้องคดีไม่มีผลดำเนินการหรือรายงานความคืบหน้าแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงให้ความช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาล



/ขยายเวลา...

ขยายเวลาการดำเนินงานออกไปอีก ๑๒๐ วัน เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พยายามติดต่อเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการเป็นระยะๆ โดยตลอด แต่ผู้ฟ้องคดียังเพิกเฉยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา จนเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ มีผลงานการก่อสร้างโครงการเพียงร้อยละ ๓๐ คิดจากหลักฐานผลการประมาณราคาก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ กองช่างเทศบาลตำบลเชียงแหว ประเภทงานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ มีค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน ๑๒๕,๔๖๓ บาท รวม FACTOR F ร้อยละ ๑.๒๗๒๖ ซึ่งเป็นค่าตัวเลขซึ่งกำหนดขึ้นตามมติคณะกรรมการควบคุมราคากลาง เป็นราคาค่างานของโครงการ ซึ่งเป็นค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ภาษี และกำไร รวมเงินค่าก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ เป็นเงิน ๑๕๙,๖๖๔ บาท และจากหลักฐานผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ กองช่างเทศบาลตำบลเชียงแหว ประเภทงานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ มีค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน ๑๔๒,๓๗๙ บาท และ FACTOR F ร้อยละ ๑.๒๗๒๖ และร้อยละ ๑.๐๐๐ ของประเภทงานอาคาร และป้ายตามลำดับ รวมค่าก่อสร้างแล้วเป็นเงิน ๑๘๑,๑๙๑ บาท ส่วนบัญชีรายละเอียดประมาณงาน ปร. ๔ แผ่นที่ ๑/๑ ซึ่งมี ๔ ฉบับ คือ รายละเอียดประมาณราคาแสดงงานต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารเรียนรู้ ๒ ฉบับ และแบบรายละเอียดประมาณราคาแสดงงานต้นทุนค่าก่อสร้างห้องน้ำอีก ๒ ฉบับ รวมเอกสาร ๔ ฉบับ กองช่างเทศบาลตำบลเชียงแหวได้จัดทำขึ้นตามหลักวิชาการเพื่อแสดงรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งต่อเติม ดังนั้น รูปภาพที่ปราศจากรายละเอียดข้อเท็จจริงของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นเพียงคำกล่าวอ้างที่มีอาจนำมาเป็นพยานหลักฐานเพื่อหักล้างคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นได้

กรณีค่าปรับนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้สิทธิตามสัญญาอันชอบด้วยข้อสัญญาตามกฎหมายทุกประการ เมื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างได้ถือเอาข้อตกลงการจ้าง เป็นสัญญาระหว่างกัน เมื่อมีเหตุอันเกิดจากการผิดเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญาจ้างแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ว่าจ้างจึงชอบที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับตามจำนวนที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยแล้ว และการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายและพาณิชย์ ก็อยู่ในอำนาจศาลที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใด ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้ใช้ดุลพินิจวินิจฉัยโดยชอบแล้ว และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย



/การพัสดุ...

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้สิทธิคู่สัญญาชัดเจนว่า คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ จะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น... ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แสดงเจตนายื่นหนังสือแสดงเงื่อนไขข้อตกลงเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ว่า ยินยอมเสียค่าปรับและยืนยันการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ จึงได้พิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาให้กับผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อระยะเวลาการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีผลการดำเนินงานเพียงร้อยละ ๓๐ เท่านั้น และเพื่อรักษาสีทธิประโยชน์ของทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอที่จะบังคับตามสัญญา และเห็นว่าคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าการงาน ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีด้วย

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาค้างครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำแถลงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คำอุทธรณ์ คำแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ และคำแก้อุทธรณ์แล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงและโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์หนองหาน วงเงินค่าจ้าง ๒,๙๙๙,๐๐๐ บาท โดยให้ก่อสร้างศาลาพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน ๒ หลัง ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร คิดเป็นเงิน ๑,๑๙๙,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ จำนวน ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สูง ๓ เมตร คิดเป็นเงิน ๗๔๐,๐๐๐ บาท จัดทำป้ายกล่อ่งไฟอะคริลิคแสดงประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตพันธุ์ปลา พันธุ์นก พันธุ์สัตว์น้ำ และการแสดงตำนานผาแดง - นางไอ่ พร้อมป้ายศูนย์เรียนรู้ คิดเป็นเงิน ๑๙๙,๔๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ จำนวน ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙.๘ เมตร คิดเป็นเงิน



/๒๙๐,๐๐๐ บาท...

๒๕๐,๐๐๐ บาท และจัดทำสวนหย่อมรอบอาคารศูนย์เรียนรู้ และรอบสระว่ายน้ำพร้อมป้ายชื่อ คิดเป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รวมระยะเวลา ดำเนินการ ๑๒๐ วัน ในการนี้ ผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือคำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย เลขที่ ค.๐๐๐๑๙/๒๐๐๔๑๓/๐๐๒๑/๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นเงิน ๑๔๙,๙๕๐ บาท มอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้เป็นหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่าจะเข้าดำเนินการตามสัญญา แต่ไม่ได้เข้าดำเนินการตามที่แจ้งไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ ที่ อต ๐๒๑๘/๓๑๐๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หนังสือ ที่ อต ๐๒๑๘/๓๙๒๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และหนังสือ ที่ อต ๐๒๑๘/๔๐๕๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจ้งเตือนผู้ฟ้องคดีให้เข้าดำเนินการตามสัญญา เนื่องจากผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการ ก่อสร้างใดๆ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ อต ๐๒๑๘/๔๐๕๕ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ อัตราค่าปรับ วันละ ๒,๙๙๙ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ อต ๐๒๑๘/๔๑๑๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ หนังสือ ส่วนที่สุด ที่ อต ๐๒๑๘/๔๓๙๙ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ และหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ อต ๐๒๑๘/๔๖๘๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ แจ้งเตือน ให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา โดยสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ อัตราค่าปรับวันละ ๒,๙๙๙ บาท ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งว่าจะดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาโดยเข้าปฏิบัติงาน ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และยืนยันว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ และผู้ฟ้องคดียินยอมให้ปรับโดยไม่มีเงื่อนไข ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขึ้นต่ำ ๓๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยขยายเวลาตาม สัญญาออกไปอีก ๑๒๐ วันจากเดิมวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งเมื่อครบกำหนด ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างให้ แล้วเสร็จตามสัญญาแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือ ที่ อต ๐๒๑๘/๗๓๔ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ แจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา เนื่องจากได้รับ รายงานจากคณะกรรมการตรวจการจ้างว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างได้เพียงร้อยละ ๓๐ เท่านั้น



/ต่อมา...

ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ อต ๐๒๑๘/๑๐๒๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ บอกละเลิกสัญญาและพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน และมีหนังสือ ที่ อต ๐๒๑๘/๑๐๒๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เรียก रखรับเงินประกันตามสัญญาจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๒๑๘/๑๗๓๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ส่งคืนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทะเลบัวแดงและโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์หนองหานแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำสัญญาจ้างกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) วงเงินตามสัญญาจ้าง ๒,๔๖๕,๙๐๐ บาท และได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การบอกละเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยข้อสัญญา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ยกเลิกหนังสือการบอกละเลิกสัญญา พร้อมยกเลิกประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานของ ทางราชการและหนังสือเรียกค่าปรับที่ไม่เป็นธรรม ชดใช้ค่าก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีได้ ดำเนินการก่อสร้างไปบางส่วนเป็นเงิน ๑,๐๐๒,๐๕๐ บาท และเพิกถอนคำสั่งยึดหลักประกัน สัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกไปยังธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย เป็นเงินจำนวน ๑๔๙,๙๕๐ บาท ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าแห่งการงานจำนวน ๑๐๙,๙๓๒ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดมาเป็นคดีนี้

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

คดีมีประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดจะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องใช้ ค่าแห่งการงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินงานตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ หรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ บัญญัติว่า เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่าย จำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะเป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิ



/ของบุคคล...

ของบุคคลภายนอกหาได้ไม่... วรรคสาม บัญญัติว่า ส่วนที่เป็นการงานอันได้กระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์สินนั้น การที่จะชดใช้คืน ท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้นๆ หรือถ้าในสัญญาที่กำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทน ก็ให้ใช้ตามนั้น และวรรคสี่ บัญญัติว่า การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากกระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่ สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ข้อ ๗ ข. กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามรถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา... ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๙๙๙ บาท... วรรคสอง กำหนดว่า ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย และเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าจ้างขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างไปอีก ๑๒๐ วัน จากเดิมกำหนดทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขยายให้ผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้ว ผู้ฟ้องคดียังดำเนินการก่อสร้างตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดงและโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์หนองหาน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงบอกเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม กล่าวคือ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการได้ประโยชน์จากงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการบางส่วนในส่วนของการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ ๑ หลัง



/และก่อสร้าง...

และก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ๑ หลัง และแม้วางงานในส่วนดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะทำไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องชำระค่าแห่งการงานในส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยจำนวนค่าแห่งการงานที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับจากการเลิกสัญญานั้น ต้องเป็นค่าแห่งการงานที่คำนวณได้จากการงานที่ได้กระทำไปนั้น โดยไม่อาจให้รวมไปถึงค่ากำไรที่ผู้รับจ้างคาดหมายว่าจะได้รับ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามผลสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้างของเทศบาลตำบลเชียงแหวว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างมีจำนวน ๒ รายการ คือ ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ คิดเป็นเงิน ๑๘๑,๑๙๑ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๘ ของวงเงินค่าก่อสร้าง ๗๔๐,๐๐๐ บาท และก่อสร้างอาคารห้องน้ำ คิดเป็นเงิน ๑๕๙,๖๖๔ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๕ ของวงเงินค่าก่อสร้าง ๒๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการคิดคำนวณเงินทั้งสองส่วนดังกล่าว นั้น ได้คิดจากค่าการงานและค่าวัสดุที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการจริงตามสัญญา และยังมีงานในส่วนอื่นของสัญญาที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ดำเนินการ จึงไม่อาจคิดคำนวณในอัตราร้อยละ ๓๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาได้ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าการงาน กรณีค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ เป็นเงินจำนวน ๑๘๑,๑๙๑ บาท และค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ เป็นเงินจำนวน ๑๕๙,๖๖๔ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๓๔๐,๘๕๕ บาท นั้น สอดคล้องกับข้อเท็จจริงแล้ว ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

สำหรับประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีเพียงร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา นั้น มาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป และข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น ซึ่งข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น เป็นบทบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ์ประการหนึ่งในการใช้สิทธิ



/บอกเลิกสัญญา...

บอกเลิกสัญญา โดยการนำเอาจำนวนค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง มากำหนดเป็นหลักเกณฑ์ไว้ ซึ่งเหตุที่มีหลักเกณฑ์เช่นนั้น ก็เพื่อให้หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่พิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยมีหลักเกณฑ์ขั้นต้นหลักเกณฑ์หนึ่ง ในการพิจารณา มิใช่จะบอกเลิกสัญญาได้ตามอำเภอใจหรือปราศจากหลักเกณฑ์ใดๆ แต่บทบัญญัติดังกล่าวมิได้มีความหมายว่า จำนวนค่าปรับตามสัญญาที่ฝ่ายปกครองจะเรียก จากคู่สัญญาได้จะต้องจำกัดไว้ไม่ให้เกินจำนวนร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างหรือค่าพัสดุ เท่านั้น เพราะการกำหนดให้มีค่าปรับในสัญญาทางปกครองนั้น นอกจากมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยตกลงกันไว้เป็นการล่วงหน้าแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คู่สัญญาเคารพและรักษาสัญญาที่ให้ไว้แก่รัฐ ค่าปรับจึงเป็น มาตรการโต้ตอบคู่สัญญาที่ไม่เคารพและรักษาสัญญา ดังนั้น การจะมีค่าปรับเพียงใด จึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของคู่สัญญาในการรักษาและเคารพข้อสัญญา ตลอดจนพฤติการณ์แวดล้อมอื่นๆ ซึ่งต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป ในคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟัง ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาล่าช้าและเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับการขยาย ระยะเวลาตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีก็ยังทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ได้รับความเสียหาย และเมื่อคำนึงถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะและมีภารกิจในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว การที่ผู้ฟ้องคดีทำงานตามสัญญาไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องไปดำเนินการจัดหา ผู้รับจ้างรายอื่นเพื่อมาทำงานในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทำไม่แล้วเสร็จดังกล่าวตามสัญญา จึงเห็นว่า ค่าปรับจำนวน ๓๘๐,๘๗๓ บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา จำนวน ๒,๙๙๙,๐๐๐ บาท เป็นค่าปรับที่ไม่สูงเกินส่วน การที่ศาลปกครองชั้นต้น กำหนดค่าปรับเช่นนั้น จึงชอบแล้ว อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิปรับ ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา นั้น ไม่อาจรับฟังได้

สำหรับกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยการหักกลบจำนวนเงินที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ถึงแม้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะไม่ได้เสนอ คำฟ้องหรือฟ้องแย้งมาในชั้นของศาลปกครองชั้นต้น แต่เนื่องจากประเด็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิปรับหรือมีสิทธิยึดหลักประกันตามสัญญาหรือไม่ เป็นประเด็นแห่งคดีโดยตรงที่ศาล จะต้องวินิจฉัยว่ามีสิทธิปรับหรือยึดหลักประกันตามสัญญาหรือไม่ เพราะฉะนั้นบรรดาสิทธิ ที่อาจกำหนดได้เป็นตัวเงินในคดี ศาลจะนำมาพิจารณาในส่วนสุดท้ายที่จะต้องพิจารณาว่า



/คู่กรณี...

คู่กรณีฝ่ายไหนต้องรับผิดชอบให้อีกฝ่ายเป็นจำนวนเท่าใด และข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บังคับเอา กับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีแล้ว ดังนั้น เพื่อความชัดเจนในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษา จึงขอที่ศาลปกครองชั้นต้นนำจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิปรับตามสัญญาและหลักประกันมาหักออกจากหนี้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเท่าใด

ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าแห่งการงาน จำนวน ๑๐๙,๙๓๒ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วันนับแต่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายรัฐกิจ มานะทัต

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายจิรศักดิ์ จีรวดี

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายณัฐ รัฐอมฤต

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นางนฤมล ธรรมครองอาตม์

